Abdelwahhab al-Massiri (1938–2008)

Partie III (suite) — Directions des communautés : Grande Assemblée, Sanhédrin, Beit Din, Nasi/Patriarche, Negid, Kahal

الجزء الثالث (تابع) — قيادات الجماعات: المجمع الكبير والسنهدرين وبيت دين والناسي والنجيد والقهال

Volume I · Lot vo.38 · Partie III suite · Traduction française intégrale et fidèle

---

Directions des communautés juives — vue d'ensemble

قيادات الجماعات اليهودية — نظرة عامة

Les royaumes hébraïques ont été le théâtre de *conflits internes permanents*, et d'un *conflit permanent entre les prêtres et les rois (l'institution gouvernante) d'une part, et les prophètes d'autre part*. Après cette date, le problème de la direction est apparu sous toutes ses formes, car beaucoup de communautés juives se sont transformées en *communautés fonctionnelles*. La communauté fonctionnelle se distingue par le fait que ses *directions dominent ses membres*, parce qu'elle est habituellement *petite numériquement* et soumise à un *contrôle social immense* qui permet à ses membres d'exercer leurs fonctions et la *transmission héréditaire des compétences*. L'*élite gouvernante* donnait habituellement libre cours à la direction de la communauté fonctionnelle

dans la gestion des affaires de la communauté comme forme d'*autonomie administrative*.

Bien que la situation en Palestine ait été différente, on note que la communauté juive sur la terre de Palestine a perdu son *indépendance politique* (à l'exception de la courte période hasmonéenne) et est devenue un État dépendant d'un grand empire. Mais la relation de l'*élite impériale gouvernante* à la *direction juive locale* ne différait pas beaucoup de la relation de toute élite gouvernante avec les directions des communautés juives fonctionnelles.

Depuis la déportation à Babylone, les membres des communautés juives ont géré leurs *affaires religieuses et certaines affaires profanes locales* à caractère administratif, comme la *collecte des impôts*, par autorisation du pouvoir, et dans le cadre de l'*autonomie administrative* en vigueur dans la plupart des empires anciens — à l'instar des autres groupes et communautés fonctionnelles dans les sociétés traditionnelles. Dans ce cadre fut fondée la *Grande Assemblée*. Ce modèle a perduré jusqu'au XIXe siècle, puis s'est rétréci à la gestion des seules affaires religieuses. Seul fait exception le *rassemblement sioniste*. La direction a été assumée la plupart du temps par une *alliance entre hommes de religion et riches juifs*.

Après le *décret de Cyrus pour le retour de Babylone (538 av. J.-C.)*, la direction est revenue à la *classe sacerdotale centrée autour du Temple*. Les *riches juifs hellénisés* se sont alliés à eux ; les *éléments hébraïques locaux* leur ont résisté. Sont apparus pendant une courte période les *rois hasmonéens (165-65 av. J.-C.)* qui portaient le titre de *Grand Prêtre*. Eux aussi se sont hellénisés et ont fini par coopérer avec le pouvoir séleucide puis romain. Le *règne hérodien (à partir de 37 av. J.-C.)* était totalement dépendant de Rome. Le titre de *« roi romain (dux) »* n'était qu'un *titre honorifique*. Les rois hérodiens nommaient un *Grand Prêtre* qui leur servait de fonctionnaire et leur devait allégeance.

La communauté juive de *Babylone* a eu un *centre de pouvoir indépendant* présidé par le *Resh Galuta (Exilarque)*. Quand le nombre des Juifs d'*Égypte* et leur influence se sont accrus, ils ont eu eux aussi leur direction et même leur *temple indépendant*. À la fin du Ier siècle av. J.-C., sont apparus à l'intérieur du judaïsme plusieurs courants : *Sadducéens, Pharisiens et Zélotes*, dont chacun se présentait comme la véri-

table direction des Juifs. Puis ont éclaté les *première et seconde révoltes contre les Romains*, qui ont fini par la *destruction du Temple* aux mains des Romains, ce qui a mis fin à la phase hébraïque-juive.

Après la destruction du Temple, il n'existe pas de *forme unique de direction* dominant les communautés juives : chaque communauté était soumise à la formation civilisationnelle où elle se trouvait. La direction des *Falashas* est restée tribale jusqu'à l'époque moderne ; la direction des *Bene Israel* en Inde a pris un caractère indien clair ; la direction des Juifs de *Kaifeng* a été influencée par la civilisation chinoise. Chez les *Khazars*, a régné l'institution de la *monarchie double (turque)*. Dans l'*Orient islamique*, les communautés juives ont été présidées par le *Resh Galuta*, dont la position centrale exprimait la centralité du *féodalisme dans le monde islamique*. À côté de lui s'est formée une *élite dirigeante profane* dont le prestige reposait sur les *réussites commerciales et la richesse*, et qui contrôlait l'élite religieuse — situation qui ressemble à celle des États-Unis aujourd'hui, où les *riches juifs* ont effectivement saisi les rênes de la direction de la communauté juive.

Quand l'*État central était fort*, les Juifs suivaient un centre et une direction uniques. Quand le pouvoir central s'affaiblissait et que l'État se divisait en petits États, les communautés juives se divisaient elles-mêmes en *petites unités*, dépendant chacune de l'État où elles vivent. Dans le monde islamique, lorsqu'un pouvoir central fort le gouvernait, le poste de *Resh Galuta* jouissait de la même puissance ; avec le morcellement de l'État islamique en petits États se sont apparus les *Negidim (chefs des Juifs)* en Égypte et autres pays.

Dans le cadre fort de l'État ottoman, les communautés juives étaient divisées entre elles, mais avec le temps s'est faite une *opération d'intégration* en raison de la dominance de l'*élément séfarade*. C'est pourquoi l'État ottoman a nommé le *Hakham Bashi (au XIXe siècle)* pour représenter une forme de *direction centrale*.

Du point de vue de l'apparition de la question juive et du développement du mouvement sioniste, il peut être utile de se concentrer sur l'Europe seule. Le *féodalisme européen* n'avait pas de pouvoir central unique, mais était divisé en petites unités. Les *directions juives se sont divisées avec la division des communautés* : chaque communauté juive fonctionnelle avait son *élite dirigeante* composée de *grands*

hommes de religion et de financiers, excluant les petits. Cela apparaît dans l'institution du *Kahal*, composée de petites organisations en conflit, finalement représentées dans le *Conseil des Quatre Pays*, dissous en 1764.

Au début du XVIIe siècle, sont apparus les *« Juifs de cour »* (grands financiers sur lesquels s'appuyait le souverain), qui acquéraient un prestige et une légitimité particuliers de leur lien au souverain, et se transformaient en *directions de la communauté juive* parlant en son nom devant le prince. La fonction la plus importante confiée aux directions était celle de *« médiateur (shtadlan) »*, qui se tient entre le souverain et les membres de la communauté. Ces médiateurs, en raison de leur richesse et de leur influence, présentaient des *aumônes aux pauvres de la communauté*, ce qui leur donnait une légitimité immense. La légitimité de cette direction *renvoyait à leur richesse et à leur place dans le monde des Goyim et à l'acceptation de cette élite par les Goyim* — ce n'est pas une direction religieuse ou émanant de la dynamique interne de la communauté.

Avec la dégradation de la communauté juive en Europe orientale, en Pologne et en Russie qui contenaient la plupart des Juifs d'Europe et du monde, ces directions se sont aussi dégradées, et le *Kahal s'est transformé d'une forme d'autonomie administrative en outil d'exploitation et de répression*. Le poste de *rabbin* et de *juge* se vendait et s'achetait, ce qui rendait la *corruption naturelle dans les tribunaux rabbiniques*. La séparation des directions de leurs masses s'est accrue. Cette situation est l'un des éléments qui ont conduit à l'*explosion des tendances messianiques* et des mouvements *sabbatéens* qui ont suivi, qui représentaient — sans qu'ils le sachent — une *révolte contre la direction traditionnelle* composée des rabbins et des riches.

Le *mouvement hassidique* a été le plus diffusé et populaire des mouvements mystiques (sabbatéens). Chaque communauté hassidique avait son chef (*tsadik*), zaïm religieux mystique, entre lequel et ses disciples existait une *relation directe et intime* : il est leur seule liaison à Dieu selon la conception kabbalistique. Le *tsadik a remplacé le rabbin* chez les hassidim.

Mais le défi le plus grand à l'institution rabbinique est venu des rangs des *apôtres du mouvement des Lumières (maskilim)* à la fin du XVIIIe siècle, avec le soutien des *commerçants juifs* qui formaient une partie de l'*économie capitaliste industrielle nou-*

velle, qui rendait les communautés fonctionnelles obsolètes. Ils avaient reçu leur enseignement *hors du milieu juif traditionnel* et étaient capables de traiter avec efficacité avec les mondes juif et chrétien, traditionnel et moderne. Ils se sont posés comme la *direction logique des communautés juives*, capables de parler en leur nom, connaisseurs de leurs intérêts — même si la *vaste majorité des Juifs refusait* cette opinion. Les *gouvernements occidentaux*, soucieux de moderniser et de laïciser les Juifs, préféraient traiter avec eux. Cela signifie que les apôtres des Lumières, comme les *Juifs de cour*, acquéraient leur *légitimité du monde des Goyim*.

Quand le mouvement sioniste est apparu, certaines formes de direction traditionnelle dominaient encore. On ne peut comprendre le comportement des leaders sionistes en Europe orientale qu'à la lumière de cette réalité. *Léon Pinsker* et *Moshe Lilienblum*, bien qu'ayant reçu un enseignement laïque, ont suivi le modèle traditionnel : ils ont demandé au *rabbin Mohilever* de se tourner vers *Hirsch et Rothschild* (riches juifs occidentaux) pour leur demander de l'aide pour leur projet de peuplement. C'est-à-dire qu'ils se sont tournés vers le *shtadlan (médiateur) traditionnel (le rabbin)* qui se tourne vers le riche pour intercéder auprès des gouvernements et fournir le soutien financier.

Le mouvement sioniste est resté tapi dans cette *vision étroite* jusqu'à ce que vienne *Herzl*, qui a modernisé la solution sioniste. Il l'a sortie du cadre juif traditionnel, a dépassé les médiateurs traditionnels, et a posé la question dans un *cadre colonial occidental* sans relation avec les formes de direction traditionnelle familières aux Juifs. Il s'est tourné vers les *États occidentaux coloniaux*. Ainsi Herzl a réussi là où ont échoué les Hibbat Tsion et les Juifs d'Europe orientale. Il a fondé l'*Organisation sioniste mondiale*, devenue le *médiateur direct entre les communautés juives et les puissances impérialistes*.

Les sionistes occidentaux ont cru que leur domination de l'Organisation continuerait. Mais peu après la mort de Herzl, les *sionistes d'Europe orientale* se sont emparés de l'Organisation, sur la base que *la densité démographique juive se concentre en Pologne et en Russie*, et qu'ils sont les plus à même d'exprimer ses intérêts — particulièrement après avoir tiré la leçon de Herzl, dépassant le cadre purement juif et se reliant aux forces coloniales occidentales.

La *Déclaration Balfour* est considérée comme la *nouvelle forme* qui détermine la relation entre les communautés juives et la civilisation occidentale. La direction sioniste a joué le rôle du *shtadlan ou médiateur moderne* : elle a offert de *déporter le surplus européen de Juifs vers la Palestine* pour s'en débarrasser et pour fonder une *base pour le colonialisme occidental*, à condition que l'Occident les protège en échange. L'Occident a accepté cette vision. Cette situation ne diffère pas dans ses fondements de la situation des communautés juives à l'intérieur du cadre des anciens empires. L'*opposition juive au sionisme* a été liquidée ou jugulée. Le sionisme a saisi les masses juives par *« pression d'en haut »*, c'est-à-dire de la part de l'État impérial protecteur. Il faut méditer sur le fait que *la plupart des grands penseurs juifs n'ont pas rejoint le sionisme* — ce qui signifie que la direction est tombée aux mains de *petits penseurs sionistes* sans larges horizons intellectuels.

Le conflit sur la direction des communautés juives ne s'est pas arrêté après Balfour. Au plan mondial, le conflit s'est joué entre les communautés (avec leurs intérêts et appartenances variées) et l'Organisation sioniste qui veut tout employer au service du foyer sioniste. Conflit toujours en cours, qui se reflète dans des événements comme l'*affaire Pollard*, l'espion américain juif. Un autre conflit a éclaté entre les *sionistes de l'intérieur peuplants (Israéliens)* et les *sionistes de l'extérieur*, tranché en faveur des premiers. Un troisième conflit a éclaté à l'intérieur du foyer sioniste : pas d'homogénéité entre les élites — *Ben-Gourion, Begin, Peres, Shamir* de Pologne ; *Weizmann, Jabotinsky, Eshkol* de Russie ; *Allon, Sharon, Eitan, Rabin* nés en Palestine ; *Levy, Shahal* des pays arabes ; *Golda Meir, Arens, Kahane, Abba Eban* des pays anglophones. La plupart sont *laïcs* et n'adoptent le judaïsme qu'*ethniquement*. Quant à *Levinger, Yitzhak Peretz, Menahem Cohen, Avraham Shapira*, ils représentent les courants religieux respectant la Halakhah. De nombreux conflits ont éclaté : *conflit ethnique entre Ashkénazes et Séfarades/Arabes*, conflit entre l'*institution travailliste* et les grands financiers libéraux, conflit religieux/laïque, conflit générationnel, conflit entre les forces religieuses (sionistes religieux, lituaniens, Habad, Séfarades…).

Lié à la question de la direction, le problème de l'*« incapacité juive »* due à l'absence de souveraineté. Le sionisme s'est posé comme le mouvement qui résoudrait ce problème. Cette question est posée à nouveau dans la presse israélienne, particu-

lièrement quant au succès de la direction sioniste à atteindre cet objectif compte tenu de la *dépendance financière, militaire et politique vis-à-vis des États-Unis* et de la pression américaine sur Israël (par exemple sur l'avion *Lavi*).

Avec l'apparition de la *« théologie de la survie »*, le rabbin **Richard Rubenstein** a posé une vision selon laquelle la *direction rabbinique* a été imposée par les Romains après l'écrasement des révoltes juives, et qu'*elle a enseigné aux Juifs la soumission* et l'acceptation de l'incapacité, situation qui s'est poursuivie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale lorsque les *Conseils juifs (Judenräte) ont coopéré avec les nazis*. L'apparition de la *direction sioniste (militaire)* serait donc une *correction du cours de l'histoire juive*.

La Grande Assemblée

المجمع الكبير

La *« Grande Assemblée »* est l'équivalent arabe du mot hébreu *« Knesset HaGedolah »*, conseil législatif qu'on dit avoir été fondé par *Ezra* après son retour de Babylone, suite au décret de Cyrus (538 av. J.-C.). Il remonterait donc à cette *période persane* de l'histoire des Juifs en Palestine, peu connue. Une théorie veut qu'il remonte aux premiers Hébreux, ait continué pendant la déportation babylonienne, et qu'Ezra n'ait fait que le réunir. Nous n'avons pas d'informations claires sur cette institution législative, mais il semble qu'elle ait été un conseil comprenant des *représentants de tous les Juifs et des prêtres*.

On dit que ses membres étaient au nombre de *120* (nombre des membres du *Knesset israélien*). Il se réunissait à chaque question grave. À la première session participèrent les vieillards et les prophètes revenus de Babylone : *Ezra, Néhémie, Aggée, Zacharie*. C'est l'assemblée qui a nommé *Siméon le Hasmonéen Grand Prêtre et chef suprême*. L'assemblée a continué jusqu'à la période hellénique. Elle a décidé les *Dix-huit bénédictions*, la prière de l'introduction du Shabbat, et de nombreuses autres prières. Elle a aussi divisé la *Loi orale* en *Midrash, Halakhah et Aggadah*. Elle a annexé à l'Ancien Testament les Livres d'*Ézéchiel, Daniel, Esther* et les *Petits Prophètes*.

Le Grand Sanhédrin

السنهدرين الأكبر

« *Sanhédrin* » est la forme hébraïque du grec « *synedrion* » qui signifie « *conseil* ». Ce nom était appliqué à l'*autorité judiciaire suprême* compétente pour les *affaires politiques, criminelles et religieuses importantes* dans les régions où vivaient les Juifs en Palestine. Le Sanhédrin avait rang de *tribunal (Beit Din)*. On l'appelle aussi « *Cour suprême* ». Il appliquait la *justice selon la loi juive*, légiférait sur les cultes, jugeait quiconque enfreignait ces lois, et supervisait les *cérémonies sacerdotales au Temple*. Il fonctionnait aussi comme *cour d'appel*. Ses jugements étaient rendus à la majorité. Il supervisait les *tribunaux inférieurs*, nommait les juges des cours inférieures, jugeait les *hauts fonctionnaires* comme le Grand Prêtre, et examinait la *véracité des prétendants au messianisme*. C'est l'assemblée qui a réuni les faits et les a présentés au gouverneur romain quand les Juifs ont accusé le Messie (*Jésus fils de Marie*) de n'être pas le Messie attendu, et qui a jugé sa *crucifixion*.

Le Sanhédrin était présidé, à une étape, par le *Grand Prêtre*, mais à une autre par les *Zugot*, c'est-à-dire deux présidents, l'un portant le titre de « *Nasi (émir des Juifs)* » et l'autre « *Av Beit Din (chef de la cour)* ». Parmi les présidents célèbres : *Siméon ben Shetah (env. 100 av. J.-C.)* et *Hillel (env. 30 av. J.-C.)*.

Les opinions divergent sur l'*histoire d'apparition du Sanhédrin* :

1. Certains chercheurs voient le Sanhédrin comme la *continuation de la Grande Assemblée*.
2. D'autres pensent qu'il est apparu pendant le règne séleucide vers 200 av. J.-C.
3. Une théorie veut qu'il soit apparu pendant le règne hasmonéen lors de la *séparation entre le politique et le religieux*, sous Siméon le Hasmonéen en 142 av. J.-C.
4. Cette théorie contredit l'histoire : les rois hasmonéens étaient *rois-prêtres* (le roi hasmonéen était à la fois chef du peuple et Grand Prêtre). Le Sanhédrin serait donc l'expression de la *jonction des deux pouvoirs*, non de leur

séparation. Une autre théorie dit qu'il y avait *deux Sanhédrins*, non un seul.

Le Sanhédrin a duré jusqu'à 66 ap. J.-C., date du début de la révolte contre les Romains. Il ne ressemblait pas au Conseil des villes grecques (*polis*), ni à la Grande Assemblée qui ne se réunissait qu'aux moments de crise. Il était composé de *71 membres*, son siège était *Jérusalem*, et se réunissait dans la *Grande Salle* ou *Salle des Pierres taillées (« Salle des décisions »)*.

Après la destruction du Temple, le Sanhédrin s'est déplacé à *Yavne*. Mais la sanhédrin de Yavne n'a plus été qu'une forme de *« Patriarcat »* reconnue par les Romains comme autorité centrale pour les Juifs en matière religieuse, judiciaire, et la fixation du calendrier. Avec le déclin de la communauté juive de Palestine, le Sanhédrin (ou Patriarcat) a perdu son importance et a disparu finalement vers le IVe siècle ap. J.-C. Certains rabbins (*Joseph Caro* et autres) ont tenté de le ressusciter sans succès.

L'un des livres du Talmud s'appelle *« Sanhédrin »* et traite de la composition et de la fonction du conseil. La *réunion juive convoquée en 1807 à la demande de Napoléon Bonaparte* a été appelée *« Grand Sanhédrin »*, composée de 71 Juifs influents pour formuler les décisions sur la condition sociale des Juifs. À l'époque moderne, l'*État sioniste n'a pas réussi à ressusciter le Sanhédrin* en raison des difficultés juridiques et constitutionnelles.

La cour de justice (Beit Din)

دار القضاء (بيت دين)

« Cour de justice » est la traduction arabe du mot hébreu *« Beit Din »*, qui signifie aussi *« cour du jugement »*. C'est un tribunal juif fonctionnant selon la *Loi (Halakhah)*, qui collectait les impôts, prenait en charge la justice, et émettait les décisions concernant l'alimentation et toutes les affaires religieuses et civiles. Existaient *trois types de tribunaux* : le plus bas composé de *3 juges* ayant autorité sur les affaires civiles ; un tribunal supérieur composé de *23 juges* appelé *« Petit Sanhé-*

drin » ayant juridiction sur les affaires criminelles ; et l'autorité judiciaire suprême : le *Sanhédrin*, appelé aussi *« Beit Din Gadol »*.

Après la dispersion hors de Palestine, et après l'écrasement de la *seconde révolte juive (132-135 ap. J.-C.)*, chaque communauté a eu son *système judiciaire propre* influencé par son environnement. Le modèle dominant était un système présidé par le *rabbin* ou le *dayyan (juge légal)*, fonction apparue dans les mondes islamique et chrétien. Le dayyan est un juge spécialisé ayant reçu une formation particulière qui lui permet d'émettre des jugements en matière religieuse. Il était savant en Torah principalement.

Certains penseurs sionistes voient dans le maintien des Juifs, après leur exil, de systèmes judiciaires indépendants (Beit Din, Kahal, Conseil des Quatre Pays) le plus grand signe de *continuité et d'indépendance juives*. Mais la plupart des sociétés traditionnelles se distinguent par l'existence de tribunaux propres à chaque minorité religieuse et même à chaque catégorie de métier — comme c'était le cas avec les *tribunaux légaux dans les pays islamiques* sous le califat ottoman. C'est pourquoi, après l'*émancipation des Juifs au XVIII*^{e} *siècle*, les tribunaux juifs ont vu leur mission se rétrécir aux affaires de *rites religieux*. Aujourd'hui, l'expression *« Beit Din »* renvoie au *tribunal rabbinique*, compétent officiellement pour le *statut personnel*. Les communautés *orthodoxes aux États-Unis* ont fondé des Beit Din pour des décisions sur le mariage, le divorce et les mariages mixtes.

Émir des Juifs (Nasi / Patriarche)

أمير اليهود (ناسي ـ بطريرك)

« Émir des Juifs » est la traduction arabe du mot hébreu *« Nasi »*, titre talmudique désignant le *président du Sanhédrin*, qui était considéré comme *chef spirituel des Juifs en Palestine et à l'extérieur*. Il avait certaines prérogatives profanes accordées par le pouvoir gouvernant. Le second en pouvoir était le *chef de la cour (Av Beit Din)*, et tous deux constituaient les *Zugot* mentionnés dans la Mishnah. Une théorie veut que le Nasi n'ait pas été président du Sanhédrin, mais que ce fût le Grand Prêtre.

La solution proposée est qu'il y aurait eu deux Sanhédrins : politique (présidé par le Nasi) et religieux.

Les autorités romaines, à partir du IIe siècle ap. J.-C., ont reconnu le Nasi comme *Patriarche des Juifs*. Il était habituellement de la *descendance de Hillel ou de David*, puis est devenu *fonctionnaire romain* représentant la communauté juive de Palestine devant les autorités romaines, après la chute de toutes les formes d'autonomie en l'an 70 (chute de Jérusalem et destruction du Temple). Le Nasi/Patriarche était considéré comme un *homme important* au rang du *consul ou des grands fonctionnaires militaires ou des ministres proches du trône*. Seuls les membres de la famille royale le surpassaient. Il dépassait en rang le *gouverneur provincial*. L'empereur *Théodose Ier (le Grand)* a fait *exécuter l'un de ses gouverneurs provinciaux pour avoir insulté le Nasi*.

Le Nasi imposait les impôts, nommait certains rabbins et les exemptait d'impôts contre leur participation à son *appareil exécutif* et au maintien de l'ordre — ce qui signifie que l'*élite religieuse gouvernante était un outil aux mains du gouverneur romain* ou une *communauté fonctionnelle intermédiaire*. Avec la stabilisation de l'Empire, l'élite religieuse a perdu son importance ; les Romains ont annulé les impôts collectés par le Nasi puis le poste lui-même *en 425 ap. J.-C.*

Plus tard, le titre a été utilisé parmi les communautés pour désigner les *chefs profanes de la communauté*, comme en Espagne. Finalement, ce titre est devenu un simple *nom de famille*. *Bar-Kokhba* a porté le titre de *« Nasi »*.

Le Negid (Chef des Juifs)

النجيد (رئيس اليهود)

Le *« Negid »* est un mot hébreu signifiant *« leader »* ou *« émir »*, pluriel *« Negidim »*. C'est le *chef de la communauté juive* dans les petits États islamiques indépendants du *califat abbasside* à partir du Xe siècle, en *Espagne, Kairouan, Égypte et Yémen*. Il y a eu des chefs au *Maroc, Algérie et Tunisie* du XVIe au XIXe siècle.

Le chef des Juifs est en réalité le même que le *Patriarche (Nasi)* sous les Romains, le *Resh Galuta* sous les Abbassides, et le *Hakham Bashi* sous les Ottomans. L'État islamique nommait des chefs pour toutes les communautés non islamiques, pour gérer leurs *affaires internes*. Comme les fonctions externes les plus importantes étaient la *collecte des impôts* et le *maintien de l'ordre* entre les membres de la communauté, le *patriarche des Coptes* et le *Negid des Juifs* étaient tous deux nommés. Le poste était parfois *héréditaire* ; parfois les notables proposaient des chefs que l'État entérinait. En Égypte, le poste est devenu héréditaire chez les *fils de Maïmonide* qui l'ont occupé deux siècles. Le chef des Juifs en Égypte était habituellement *rabbinite*, mais il devait nommer un *chef pour les Karaïtes* et un autre pour les *Samaritains* (le chef des Samaritains recevait sa lettre de nomination directement du gouvernement). Le chef des Juifs servait habituellement de *représentant des intérêts des commerçants juifs à l'étranger* ; les fonctions de *vekil tijari (agent commercial)* et de Negid étaient occupées presque toujours par la même personne.

Le chef des Juifs portait, comme les hauts fonctionnaires, la *khilʿa (robe d'honneur)*. Sa fonction exigeait : conserver la cohésion de la communauté, juger entre ses membres selon leur loi, juger en matière de *statut personnel*, et le *droit d'expulsion (excommunication)*. Il pouvait imposer des peines comme la *flagellation et l'emprisonnement*. Il supervisait l'*application des enseignements religieux* selon la Halakhah et les fatwas rabbiniques, déterminait les niveaux de richesse des membres (pour les impôts), maintenait l'ordre, et nommait les juges légaux. Son délégué était appelé le *« Muqaddam »*.

Le poste a duré jusqu'à la *conquête ottomane*, mais a été aboli au XIXe siècle, remplacé par le *Grand Rabbin* dépendant du *Hakham Bashi à Istanbul*.

Le Kahal — direction communautaire en Pologne

القهال

« Qahal » est un mot hébreu signifiant *« communauté »*. Il renvoie aux membres de la communauté juive dans son ensemble, et au sens étroit à l'*autorité administrative ou conseil* qui gérait les affaires des divers rassemblements juifs. Tous les conseils du Kahal étaient organisés sous le *Conseil des Quatre Pays*. La Pologne était un royaume aux multiples nationalités et religions : un tiers de ses habitants étaient non polonais, et de religions autres que catholique. Comme c'est le cas avec les royaumes et empires aux populations non homogènes, ont apparu des formes d'*autonomie administrative* qui facilitaient la collecte des impôts et garantissaient l'allégeance. Existaient des organisations administratives autonomes pour les *Arméniens, Tatars* et autres. Ils avaient le droit d'appliquer leurs lois dans leurs disputes internes : les Arméniens recouraient à leur loi propre dite *« Datastanagirk »*, traduite en polonais.

Le Kahal s'appuie sur la *charte du roi Sigismond Ier en 1551*. Chaque communauté juive était gérée par un conseil de Kahal composé de *sept membres*, nommés ou élus. Les élus devaient être approuvés par le gouvernement polonais. Le système d'élection était fortement influencé par le caractère *monarchique-républicain* de la Pologne. Mais le mot *« élection » est très large* : bien que tout Juif ait eu le droit de participer (au moins théoriquement), seuls quelques-uns y participaient effectivement. À *Cracovie* par exemple, le conseil d'administration du Kahal se réunissait avec ses conseillers, chacun lançait une *liste de neuf noms*, et l'une des listes était choisie par *tirage au sort*. Ces personnes étaient appelées *« pré-électeurs »*, qui choisissaient ensuite cinq électeurs qui choisissaient tous les membres du Kahal. En 1605, les *grands contribuables* ont obtenu le droit de présenter leurs listes pour choisir les pré-électeurs. Existaient aussi des Kahals où les *familles riches* avaient le droit d'envoyer leurs candidats directement, sans élection ni tirage au sort.

Cela a entraîné la *domination d'une minorité de financiers et de rabbins* sur les conseils du Kahal, à l'instar de la plupart des institutions politiques médiévales en Occident, jusqu'à ce qu'ils se transforment en une *classe dominante* conservant le pouvoir entre ses mains. Cette classe a fait un effort organisé pour *exclure les éléments contestataires, le commun et la plèbe* du processus dit *« électoral »*. La plupart des chefs de famille des grandes villes, tous les habitants des petites villes et des campagnes ont été exclus malgré le paiement des impôts. Les *artisans*, l'un des plus

grands secteurs opposés au Kahal, ont aussi été exclus. À la fin, le pourcentage de Juifs ayant le droit de vote ne dépassait pas *5 % ou même 1 %* dans certains cas.

Au début, les conseils du Kahal dépendaient directement du roi sans pouvoir intermédiaire. Avec la *faiblesse de la monarchie centrale en Pologne* aux XVIIe et XVIIIe siècles, les *grands nobles* ont commencé à dominer ces conseils, à intervenir dans la nomination ou l'élection des représentants dans les villes qui dépendaient d'eux ou même dans les villes royales, à imposer leurs agents, et à dominer la communauté juive.

Le Kahal exprime le fait que les Juifs constituent une *communauté fonctionnelle intermédiaire* assumant les fonctions de *commerce, collecte des impôts et usure*, utilisée par le souverain pour *exploiter les paysans et briser les forces commerciales montantes*. Les conseils du Kahal étaient au début indépendants les uns des autres : chacun avait ses lois, intérêts, privilèges qu'il défendait contre les autres. Puis tous ont été annexés dans un cadre unique : le *Conseil des Quatre Pays*. Les conseils du Kahal organisaient tous les aspects de la vie juive de l'intérieur (mariage, divorce, circoncision, alimentation, enseignement, nomination des rabbins, juges, percepteurs d'impôts, abatteurs rituels). Les vieillards, avec les rabbins, formaient un *tribunal légal* qui jugeait selon la loi talmudique. Ces tribunaux avaient le droit d'*excommunier*. Mais sa mission fondamentale est restée la *collecte des impôts* au profit du souverain.

Le Kahal, par sa division et son autonomie, est *l'institution ashkénaze adaptée au système féodal occidental non centralisé*. Cela revient au fait que les Juifs de Pologne ont leurs *origines dans les villes allemandes*, et que les villes polonaises appliquaient le *droit allemand*.

Au Kahal était attaché un groupe de fonctionnaires salariés, dont le *rabbin*. Bien que la loi polonaise lui ait octroyé de larges pouvoirs, il était (théoriquement) responsable de l'exécution des décisions du Kahal et de la garantie des élections, présidait les juges, octroyait les divers titres comme *« Haver »* et *« Moreinu »*, et décidait quand l'*excommunication* devait être prononcée. Mais effectivement, il était *totalement soumis au président du Kahal et à son conseil d'administration*. À côté du rab-

bin, il y avait le *chef de l'école talmudique supérieure, le prêcheur de la communauté et le juge*. Souvent une seule personne assumait toutes ces fonctions.

Existaient aussi le *scribe de la ville* qui gérait les affaires quotidiennes du Kahal, et travaillait avec le *scribe des Juifs*, chrétien polonais qui traduisait les correspondances du Kahal pour la ville. Et : *infirmières, gardes des portes, percepteurs d'impôts, et le shamash (serviteur de la synagogue)*.

Les dépenses du Kahal se composaient principalement des *salaires* et des *cadeaux aux hauts fonctionnaires* du gouvernement polonais. La communauté juive de Cracovie payait par exemple un cadeau annuel au gouverneur royal, au juge des Juifs chrétien (nommé pour juger entre Juifs et chrétiens), au scribe des Juifs, au chef de la police de la ville. Ils devaient aussi *nourrir les animaux du jardin du roi*. Certains Kahals devaient verser des sommes à l'*Église* et aux *étudiants*, parfois les approvisionner. Le Kahal devait aussi payer une taxe en échange de l'*exemption des Juifs du service militaire* ou de l'*hébergement des soldats*. Il devait collecter l'impôt fixé par le gouvernement, donc imposer aux individus des taxes directes (impôt foncier, capitation, taxe du Kahal). Avec la dégradation économique, les taxes ont augmenté jusqu'à toucher les *nécessités de la vie* (« taxes du panier »), dont la collecte se faisait par *enchère publique*.

Le déclin du Kahal a commencé au début du XVIIIe siècle après l'*insurrection de Khmelnytski*. Les *tensions sociales internes* sont apparues : la minorité dominante préférait ses intérêts à ceux des masses et tentait d'*échapper à l'exploitation du souverain en chargeant les inférieurs*. Le Kahal est devenu un *moyen d'oppression des pauvres juifs*. Les intérêts personnels et les figures avides ont dominé. Les postes de rabbin et de juge se vendaient ; les juges acceptaient les *pots-de-vin*. La gestion s'est délabrée. Les *dettes des communautés juives* ont augmenté terriblement au XVIIIe siècle, certaines ne pouvant plus que payer les *intérêts*. Le Parlement polonais a décidé en 1764 que la capitation imposée aux Juifs serait collectée par les Kahals individuels et non par le Conseil des Quatre Pays — ce qui signifiait sa *dissolution totale*. Avec le décret de 1822, le Kahal a été *totalement dissous*, remplacé par les *conseils des paroisses religieuses*. Cette structure a duré jusqu'en 1918 ; l'État a pris en charge le reste des fonctions.

En 1918, les conseils du Kahal ont été refondés, mais redéfinis comme *communauté indépendante à appartenance volontaire*, présidée par un *conseil central*. Le Kahal n'avait plus aucun de ses anciens pouvoirs ; c'était une organisation coordinatrice. Le Kahal est tombé, comme le ghetto, la zone de résidence et le shtetl, en raison des transformations sociales et politiques profondes. Les historiens sionistes y voient pourtant le plus grand signe de l'*indépendance nationale juive*. Mais le Kahal ne diffère pas beaucoup des nombreuses organisations corporatives et de classe au Moyen Âge : la société agraire se distingue par la *rigidité et la hiérarchie aiguë*.

Les *nazis*, après leur invasion de la Pologne, ont fondé un système ressemblant au Kahal — comme le *ghetto de Varsovie* et autres ghettos qui jouissaient d'une part importante d'autonomie administrative, économique et culturelle. Sans doute les *penseurs sionistes*, dont beaucoup venaient de Pologne et de Russie, ont-ils été influencés par leur *expérience du shtetl et du Kahal* en dessinant les traits de la société sioniste.

Lot v0.38 — Partie III suite · Encyclopédie abrégée des Juifs, du Judaïsme et du Sionisme · Vol. I, Partie III.

Source arabe : Mawsūʿat al-Yahūd wa-l-Yahūdiyya wa-l-Ṣahyūniyya al-mūjaza, vol. I, lignes 5168–5287.